

1502325-49.2022.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Aleandro da Silva Quixaba

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Aleandro da Silva Quixaba, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de setembro de 2022, por volta das 15:00h, na Rua dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502325-49.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502325-49.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Aleandro da Silva Quixaba

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Aleandro da Silva Quixaba, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de setembro de 2022, por volta das 15:00h, na Rua dos Eucaliptos, 100, Viela, em Guarulhos, trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, crack, dividido em 68 porções individuais, com peso líquido total de 62,9 gramas, cocaína, dividida em 98 porções individuais, com peso líquido total de 145,2 gramas, e maconha, dividida em 66 porções, com peso líquido total de 148,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, o acusado trazia consigo entorpecentes embalados de forma individual com a finalidade de venda para terceiros. Policiais civis, em diligência, avistaram o acusado carregando uma mochila escolar nas mãos, em típica atitude de traficância. Um dos policiais, simulando ser usuário, se aproximou e o acusado questionou qual entorpecente gostaria de adquirir, ocorrendo a abordagem. Dentro da mochila, os policiais encontraram 98 porções de cocaína, 66 porções de maconha, 68 pedras de crack e R\$15,00, em espécie.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida em audiência. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias. É o relatório.

D E C I D O

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 9/10) e pelo laudo toxicológico (fls. 45/47).

Os policiais civis informaram na delegacia (fls. 3/4) e em juízo que, no local conhecido pela venda de drogas, em diligência, visualizaram o acusado em típica atitude de traficância, carregando uma mochila escolar nas mãos à espera de consumidores. Disseram que um dos policiais se aproximou, simulando ser usuário, momento em que o acusado questionou qual entorpecente gostaria de comprar, ocorrendo a abordagem. Contaram que na mochila que o réu trazia consigo havia diversas porções de cocaína, maconha e pedras de crack, além de R\$15,00. Extrajudicialmente (fl. 5), o réu permaneceu em silêncio. Em audiência, confessou. Respeitado entendimento diverso, não há se falar em absolvição. O acusado foi surpreendido na posse das drogas, as quais pretendeu vender, conduta que se amolda à figura prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em outros termos, o acusado foi surpreendido quando ofereceu drogas a um dos policiais. A sua intenção era comercializar as mencionadas substâncias, e tal conduta configura o crime que lhe foi imputado. A reforçar tal entendimento, percebe-se que ocorreu o encontro de diversas porções e dinheiro. O acusado, ainda que fosse usuário, mais uma vez se diga, tinha por propósito a entrega a terceiros.

Os servidores não o conheciam, de modo que nada leva a crer que mentiram com o propósito de incriminar gratuitamente um inocente. Nenhuma outra pessoa compareceu em juízo para trazer versão diversa daquela apresentada pelas testemunhas.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do denunciado.

A agravante da reincidência (fls. 25/26) fica compensada pela atenuante da confissão.

Inaplicáveis causas de aumento. O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não pode ser aplicado, tendo em vista a reincidência.

O regime prisional inicial é o fechado. A pena supera quatro anos de reclusão e o acusado é reincidente. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Aleandro da Silva Quixaba à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade.

A reincidência impede a conversão da pena carcerária por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Pelos mesmos motivos, impossível a aplicação do sursis (art. 77, II, do CP).

O réu respondeu preso ao processo, quando ainda não tinha reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solto, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. Ademais, presentes estão os requisitos da custódia cautelar, conforme se vê das outras decisões proferidas a respeito de tal matéria, nada tendo sido alterado que justificasse a mudança do entendimento. A reincidência leva ao entendimento de que fora do cárcere o agente voltará a delinquir, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados e o dinheiro (fl. 81) será repassado para a FUNAD. Já foi autorizada a incineração da droga (fl. 35). A mochila apreendida deverá ser destruída (fls. 9/10).

P.R.I.C.Guarulhos, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA